

מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק 7/94/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד מפקחת על רישום מקרקעין אסתי שחל

1. דוד אנגלס
 2. טובה קאס
 3. דוד קאס
 4. דב הלפרין
 5. נח רייס,
 6. דר' גינסבורג רוברט
 7. קאופמן דינה
 8. לילאן דיין
 9. גולדשטיין לרה רוז
 10. בייגל רושל סוזן
 11. זנו מקסים
 12. קליירקופר רודולף
 13. אהרוני אורן
- באמצעות ב"כ: עו"ד אלמוג אביבה
מרח' גבעת המורה 4, חדרה

התובעים

נגד

1. נציגות הבית המשותף מרח' פייר קניג
 2. רוקח ציפי
 3. שקל שרה,
 4. שפיץ אביבה
- פייר קניג 11, נתניה
באמצעות ב"כ: עו"ד קובי בני
מרח' כנרת 5, בני ברק מגדל ב.ס.ר. 3 קומה 13

הנתבעות

פסק-דין

1. עניין לנו בתביעה בה התבקש להורות לנתבעות לשוב ולהפעיל את מעלית השבת שפעלה בבית שברחוב פייר קניג 11 בנתניה הידוע כגוש 8252 חלקה 111 (להלן: "הבית").
2. כל אחד מהתובעים הוא בעלים של דירה בבית.
3. הנתבעת 1 היא נציגות הבית המשותף. הנתבעות 2-4 משמשות כחברות נציגות הבית.
4. טענות התביעה יפורטו להלן בתמצית:

- א. התובעים רכשו את דירתם בהסתמך על כך שתופעל בבית מעלית שבת;
- ב. באסיפת בעלי הדירות הראשונה שהתכנסה ביום 11.4.2003, הוחלט על הפעלת מעלית שבת בבית, ומאז אכלוסו של הבית בשנת 2001 ועד שנת 2014 פעלה בבית מעלית שבת;
- ג. עם כניסתו לתפקיד של חברות הנציגות, נתבעות 2-4, הופסקה על ידן באופן חד צדדי, ושלא כדין, הפעלת מעלית השבת;
- ד. בבית 2 מעליות, כשבכל אחת מותקן מנגנון פיקוד שבת. משכך רשאי כל בעל דירה לדרוש כי בבית תופעל מעלית שבת, וזאת בהתאם לסעיף 59(א) לחוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969 (להלן: "חוק המקרקעין"). חרף פניות התובעים לנתבעות, מסרבות הנתבעות להפעיל מעלית שבת בבית;
- ה. נתבעות 2-4 אינן מנהלות את ענייני הבית באופן ראוי ותקין, וההחלטות מתקבלות על ידן באופן שרירותי ולא כדין.
5. **טענות ההגנה יפורטו להלן בתמצית:**
- א. דין התביעה האישית כנגד הנתבעות 2-4 להידחות על הסף בשל היעדר יריבות בהינתן כי עילת התביעה עוסקת בפעולות שבוצעו ו/או בפעולות שהיה עליהן לבצע מתוקף תפקידן כחברות הנציגות, המהווה אישיות משפטית עצמאית;
- ב. בעבר התנהל הליך משפטי קודם במסגרת תיק תביעה מס' 126/04 בו נדונה הפעלת מעלית שבת בבית אשר נמחקה לבקשת התובעים. בנסיבות אלה, על התובעים להראות כי חל שינוי נסיבות מהותי שיש בו כדי להצדיק פתיחת המחלוקת הזוהר בשנית, וכתב התביעה אינו מגלה צידוק שכזה;
- ג. הבית המשותף מורכב משני אגפים נפרדים החולקים לובי ורכוש משותף מאוחד. בכל אחד מהאגפים ישנה מעלית אחת, המאפשרת גישה אך ורק לדיירי אותו אגף. משכך, עסקינן בבית מורכב כמשמעותו בסעיף 59 לחוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969 (להלן: "חוק המקרקעין"), ויש לראות כל אחד מאגפים אלה כבית משותף, עצמאי, שלו מעלית אחת. בנסיבות אלה, סעיף 59 לחוק המקרקעין התשכ"ט – 1969 אינו חל בענייננו;
- ד. קיים גשר מעבר חירום חיצוני ופתוח המחבר בין שני האגפים דרך חדרי המדרגות הנפרדים בהם. מעבר זה אינו עומד בדרישות הבטיחות, ולכן במקרה שבו ייאלץ דייר מהאגף האחד לעבור לאגף השני על מנת להשתמש במעלית, יהא עליו לסכן את חייו תוך מעבר בגשר בלתי תקני זה;
- ה. היתר הבניה של הבית ניתן טרם התיקון לחוק התקנת מעלית שבת בבניינים ציבוריים (הוראות ותיקוני חקיקה), התשס"א – 2001, ולפיכך הוראות תיקון סעיף 59(א) לחוק המקרקעין, אינן חלות בענייננו;
- ו. מרבית התובעים כלל אינם מתגוררים בבית ומשתמשים בדירתם כדירת נופש בלבד, באופן שאינו מצדיק סעד בלתי מידתי כהפעלת מעלית שבת בבניין שלדירותיו מעלית שבת אחת בלבד;
- ז. הסעד המבוקש הוא בניגוד לעמדת היועץ המשפטי של האגודה לתרבות הדיור שסבר שאין מקום להפעיל את אחת מהמעליות, כמעלית שבת;
- ח. עסקינן בתובענה טורדנית וקנטרנית שמטרתה לנגח את הנציגות ואת חברותיה;
- ט. התובעים הם מיעוט בבית ואין לאפשר להם לכפות את דעתם על הרוב.
6. בכתב התשובה שהגישו התובעים נטען בתמצית כדלקמן: בפסק הדין שניתן ע"י כב' המפקחת וינברגר (כתוארה אז) ביום 6.7.10, בתיק 1/07, נקבע כי אין להכריז על הבית כבית מורכב כמשמעותו בסעיף 59 לחוק המקרקעין, וכי אין בפסק הדין האמור כדי להוות מכשול בפני מי מבעלי הדירות להגיש תביעה משפטית בבקשה להכריז עליו כבית משותף, לאחר רישום הבית כבית משותף; בהתאם לרישום בפנקס הבתים

המשותפים הבית אינו רשום כבית מורכב כמשמעותו בסעיף 59 לחוק המקרקעין, ולא הוגשה מאז רישומו כל תביעה להכריז עליו כבית מורכב; היתר הבניה לבית, כפי שהוא בנוי כיום, ניתן ביום 21.4.05, ומשכך סעיף 59(א) לחוק המקרקעין, חל בענייננו.

7. בתיק הוגשו ראיות ונשמעו עדויות הצדדים. מטעם התובעים העיד מר עזרא דיין, אביה של בעלת דירה בבית ומי שמחזיק בדירה מטעמה (להלן: "דיין"). מטעם הנתבעות העידה נתבעת 3 (להלן: "שקל") וכן נתבעת 4 (להלן: "שפיץ"). כן הוגשו סיכומי הצדדים.

8. בנוסף, נערך על ידי ביקור במקום ביום 2.7.18 על מנת להתרשם באופן בלתי אמצעי מטענות הצדדים, ועל ממצאיו אעמוד בהמשך. עתה, נותר, אפוא, להכריע בתובענה.

דיון והכרעה

העדר יריבות

9. התביעה הוגשה כנגד נציגות הבית וחברותיה הן נתבעות 2-4 באופן אישי.
10. במסגרת התביעה התבקש להורות לנציגות, לחזור ולהפעיל את אחת ממעליות הבית כמעלית שבת, לאחר שהוחלט על ידה, כך על פי הנטען, להפסיק פעילות זו.
11. נציגות הבית מהווה אישיות משפטית עצמאית הנפרדת מחבריה, ראה ע"א (מחוזי חי') 610/94, חביב נ' נציגות הבית המשותף, כ"ו (3), 443: "חבר שנבחר לנציגות והנציגות, אינם גוף אחד. פעולותיו של חבר נציגות הם פעולותיה ומחדליה של הנציגות והיא כאישיות משפטית נפרדת".
12. בהינתן כי עניינה של התביעה הוא בהחלטת נציגות הבית להפסיק את פעילותה של מעלית השבת, כאמור, הרי שבעל הדין הנכון להשיב לתביעה היא נציגות הבית, הנתבעת 1 (להלן: "הנציגות"), ומשכך אני מורה על דחיית התביעה כנגד נתבעות 2-4 בהעדר יריבות.
13. ועתה לגופן של הטענות:

המסגרת הנורמטיבית

14. סעיף 59 לחוק המקרקעין, שעניינו "הפעלת מעלית כמעלית שבת", קובע כדלקמן:
- "(א) בבית משותף שבו דירות המשמשות למגורים, כולן או חלקן, וישבו מותקנת יותר ממעלית אחת ובאחת המעליות הותקן מנגנון פיקוד שבת, רשאי כל בעל דירה לדרוש כי המעלית שבה הותקן המנגנון תופעל כמעלית שבת; דרש בעל דירה, כאמור, תופעל המעלית כמעלית שבת.
- (א1) בבית משותף כאמור בסעיף קטן (א), שמותקנת בו מעלית אחת או יותר ולא הותקן באחת המעליות, לפי העניין, מנגנון פיקוד שבת, רשאים רוב בעלי הדירות להחליט על התקנת מנגנון פיקוד שבת, וכן על הפעלת המעלית או אחת המעליות, לפי העניין, כמעלית שבת.
- (ב) שר המשפטים יקבע את זמני הפעלת מעלית השבת בהתחשב, בין השאר, במספר האנשים הדורשים את הפעלתה ובצורכיהם.
- (ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב) רשאים כל בעלי הדירות בבית המשותף להחליט על הפעלת מעלית שבת בשעות מסיימות.
- (ג1) לא קבע שר המשפטים זמני הפעלה כאמור בסעיף קטן (ב), תופעל מעלית השבת בזמנים שייקבעו רוב בעלי הדירות, ובלבד שקביעת זמני הפעלת מעלית שבת כאמור בסעיף קטן (א1) תהיה בהתחשב בכלל המשתמשים במעלית ובצורכיהם.
- (ד) (1) בעלי הדירות הדורשים את הפעלת מעלית השבת יישאו בהוצאות החזקתה והפעלתה הנובעות מהפעלת המעלית כמעלית שבת.
- (2) בעלי הדירות הדורשים התקנת מנגנון פיקוד שבת כאמור בסעיף קטן (א1), יישאו בהוצאות התקנתו.

(ה) התשלומים שבהם יישאו בעלי הדירות לפי סעיף זה, יהיו בהתאם ליחס שבין שטח רצפת כל דירה לבין שטח הרצפה של כל הדירות שבעליהן נושאים באותם תשלומים.

(ו) לעניין סעיף זה, בבית מורכב כמשמעותו בסעיף 59, יראו כל מבנה או אגף בו כבית משותף.

(ז) הוראות פרק ו' סימן ד' יחולו על הדיון לפי סעיף זה בפני המפקח, בשינויים המחויבים.

(ח) בסעיף זה - "מנגנון פיקוד שבת" - כהגדרתו בחוק התקנת מעליות שבת בבניינים ציבוריים ובנייני מגורים (הוראות ותיקוני חקיקה), התשס"א - 2011. "מעלית שבת" - מעלית שבה מותקן מנגנון פיקוד שבת ושהתקיימו לגביה הוראות סעיף קטן (א) או (א1), לפי העניין.

מן הכלל אל הפרט

תיאור הבית

15. מביקורי במקום וממסמכי רישום הבית המשותף עולה כדלקמן:
 - 15.1 הבית נרשם בפנקס הבתים המשותפים ביום 21.8.2012. כן נרשם לבית תקנון מוסכם;
 - 15.2 הבית מכיל מבנה אחד לו כניסה אחת ולובי אחד;
 - 15.3 בבית שני גרמי מדרגות ושתי מעליות;
 - 15.4 כל אחד מגרמי המדרגות והמעלית לצדו מובילים לדירות מסוימות בבית;
 - 15.5 קיים גשר חיצוני המאפשר מעבר בין צדו האחד של המבנה לצדו האחר;
 - 15.6 מבנה הבית בנוי כחטיבה אחת.

האם עסקינן בבית מורכב, כטענת הנתבעות?

16. סעיף 59 לחוק המקרקעין, קובע כדלקמן: "(א) מקום שבו בית משותף מורכב ממבנים אחדים או מאגפים אחדים אשר לכל אחד מהם כניסה נפרדת או מתקנים נפרדים (להלן: "בית מורכב") ובעלי הדירות קבעו בתקנון כי הרכוש המשותף, כולו או חלקו ממנו, שבתחומי כל מבנה או אגף יהיה צמוד לדירות שבאותו מבנה או אגף, יהיה צמוד לדירות שבאותו מבנה או אגף, או שהחזקתו וניהולו יהיו נפרדים, תחול חובת ההשתתפות בהוצאות ההחזקה והניהול של הרכוש המשותף כאמור, על בעלי הדירות שבאותו מבנה או אגף בלבד; בעלי הדירות רשאים לקבוע בתקנון שיקיימו אסיפה כללית ונציגות נפרדת לגבי אותו מבנה או אגף. (ב) באין קביעה בתקנון כאמור בסעיף קטן (א), רשאי המפקח להורות כי בית מורכב יתנהל כאמור בסעיף קטן (א) אם נוכח שניסבות העניין מצדיקות לעשות כן; הורה המפקח כאמור יקבע את חלקי הרכוש המשותף שיחול עליהם סעיף קטן (א)".
17. על פי חוק המקרקעין, ניתנת אפשרות לבעלי הדירות בבית משותף, אשר מורכב ממבנים אחדים או מאגפים אחדים, שלכל אחד מהם כניסה נפרדת או מתקנים נפרדים, לקבוע כי הרכוש המשותף, כולו או חלק ממנו, שבתחומי כל מבנה או אגף יהיה צמוד לדירות שבאותו מבנה או אותו האגף או שהחזקתו וניהולו יהיו נפרדים או בלשון החוק "בית מורכב".
18. סעיף 59 (א) לחוק המקרקעין קובע כי מעמדו של בית מורכב, ככזה, נקבע מראש בתקנון הבית עליו הסכימו כל בעלי הדירות בבית. ואולם, באין הוראה, כאמור, בתקנון רשאי המפקח על רישום מקרקעין בהתאם לסעיף 59(ב) לחוק המקרקעין "להורות כי בית מורכב יתנהל כאמור בסעיף קטן (א) אם נוכח שניסבות העניין מצדיקות לעשות כן; הורה המפקח כאמור, יקבע את חלקי הרכוש המשותף שיחול עליהם סעיף קטן (א)".

19. הוראה זו מאפשרת למפקח לשנות את הכללים, ולקבוע במקום בו נרשם הרכוש המשותף כולו כרכוש משותף לכלל המבנים, כי יראו בבית בית מורכב כאשר שיקול הדעת נתון בידי המפקח.

20. בע"א 6217/05, מפעלי בני ברית ירושלים מרחוב ש"י עגנון 8 נ' ועד הבית המשותף ברחוב קרן היסוד 5, ירושלים (פורסם במאגרים משפטיים) נקבע כי המפקח על רישום מקרקעין לא יפעיל את סמכותו בהתאם לסעיף 59(ב) לחוק המקרקעין "אלא לפי בקשת כל בעלי הדירות, ואם אלה חלוקים בדעותיהם, רשאים להגיש בקשה כזו חלק מבעלי הדירות, ועל פי עקרונות הצדק הטבעי, המחייבים את זכות הטיעון, המפקח לא יקבל החלטה על שימוש בסמכות זו, לפני ששמע את כל הצדדים הנוגעים בדבר, קרי, כל בעלי הדירות בבית המשותף" (הדגשה שלי א.ש.).

21. אין מחלוקת בין הצדדים כי לא קיימת בתקנון המוסכם החל על הבית הוראה בדבר היותו של הבית בית מורכב.

22. מהראיות שהוגשו ע"י התובעים עולה כי בעת בה הוגשה בקשה לרישום הבית בפנקס הבתים המשותפים, הוגשה תביעה ע"י בעליה של דירה אחת בבית, הגב' אביבה שפיץ ומר אריה זלבסקי להכריז על הבית כבית מורכב (תיק 1/07), אשר נדחתה בהחלטת כב' המפקחת, עידית וינברגר (כתוארה אז) מיום 6.7.2010, וכך קבעה כב' המפקחת: "עיינתי בתשריט הבית ובמסמכי הבקשה לרישום הבית כבית משותף, ומצאתי כי אין הצדקה, מבחינת מבנהו של הבית, להכריז עליו כבית מורכב, כמשמעו בסעיף 59 לחוק המקרקעין".

עוד קבעה כב' המפקחת כי "החלטה זו לא תהווה מכשול בפני מי מבעלי הדירות, אשר יבקש להגיש בעתיד, תביעה משפטית בבקשה להכריז על הבית כבית מורכב, לאחר רישום הבית כבית משותף" (ההחלטה צורפה כנספח 1 לתצהירו של דיין).

23. אין מחלוקת כי לא הוגשה תביעה, לאחר רישומו של הבית בפנקס הבתים המשותפים, להכרזתו כבית מורכב.

24. במסגרת הליך זה אשר לא צורפו לו כל בעלי הדירות כצד, אין בסמכותי להכריז על הבית כבית מורכב, ואין באמור כדי לקבוע מסמרות כי הוא ראוי להיות מוכרז ככזה.

25. נוכח האמור לעיל, אני מוצאת כי אין עסקינן בבית מורכב כהגדרתו בסעיף 59 לחוק המקרקעין, וכפועל יוצא לא חלה בעניינו הוראת סעיף 59(ו) לחוק המקרקעין, ויש לראותו כבית משותף בו מותקנות 2 מעליות.

האם חלה בעניינו הוראת סעיף 59(א) לחוק המקרקעין?

26. סעיף 59(א) קובע, כאמור, כדלקמן: "א) בבית משותף שבו דירות המשמשות למגורים, כולן או חלקן, ושבן מותקנת יותר ממעלית אחת ובאחת המעליות הותקן מנגנון פיקוד שבת, רשאי כל בעל דירה לדרוש כי המעלית שבה הותקן המנגנון תופעל כמעלית שבת; דרש בעל דירה, כאמור, תופעל המעלית כמעלית שבת.

27. סעיף זה נחקק בשנת 2001 במסגרת חוק התקנת מעליות שבת בבניינים ציבוריים ובנייני מגורים (הוראות ותיקוני חקיקה), התשס"א – 2001 (להלן: "חוק התקנת מעליות שבת"). בהתאם לאמור בסעיף זה, מקום שהבית כולל יותר ממעלית אחת, ובאחת המעליות הותקן מנגנון פיקוד שבת, או אז, רשאי כל בעל דירה לדרוש כי המעלית תופעל כמעלית שבת.

28. עוד נקבע בחוק האמור כי הוראותיו "יחולו על בניין מגורים או בניין ציבורי שבקשה להיתר בניה לגביו, לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965, הוגשה לאחר תחילתו של חוק זה" (ראה סעיף 4), דהיינו לאחר ה- 7.8.2001.

29. אין מחלוקת בין הצדדים כי בשתי מעליות הבית מותקן מנגנון פיקוד שבת. הצדדים חלוקים באשר לתחולתו של סעיף 59(א) לחוק המקרקעין ביחס לבית. לטענת התובעים בקשה להיתר בניה של הבית הוגשה לאחר תחילתו של חוק זה, בעוד שלטענת הנתבעות, הבקשה להיתר בניה של הבית, הוגשה עוד קודם לתחולתו. נבחן להלן טענות אלה:

30. הנתבעות הציגו בקשה להיתר בניה מיום 27.3.1997 לבניית בית מגורים בן 10 קומות, וכן היתר מיום 15.7.99 לבניית בית מגורים בן 10 קומות ומעלית אחת (צורפו כנספחים א' ו - ב' לתצהירה של שקל). משכך, לטענתן, ובהינתן כי הבקשה למתן היתר הוגשה עוד בשנת 1997, הרי שחוק התקנת מעליות שבת אינו חל על הבית.

31. התובעים הציגו מנגד, בקשה להיתר בניה מיום 16.1.2002 בה התבקשה תוספת לבניית 5 קומות נוספות והגדלת מספר דירות המגורים בבית ל - 53. כן הציגו התובעים, היתר בניה מיום 4.11.2002 לבניית התוספות שהתבקשו בבקשה להיתר בניה מיום 16.1.2002 (צורפו כנספחים א' וב' לתצהירו של דיין). לטענת התובעים, יש בבקשה זו ובהיתר הבניה שניתן כדי לשקף את מצב הבית, כפי שהוא היום, ובהינתן כי אלה ניתנו לאחר שנת 2001, הרי שחוק התקנת מעליות שבת חל על הבית.

32. לטענת הנתבעות יש לבחון את מועד הגשת הבקשה למתן היתר בניה להקמת הבית ולא את היתר הבניה שניתן לתוספת בניה כזו או אחרת. לדידי, פרשנות זו אינה עולה בקנה אחד עם פרשנותו התכליתית של חוק התקנת מעליות שבת, ואבהיר :

33. ככלל, "הקונסטרוקציה המשפטית בה עושה שימוש המשפט הישראלי, היא תורת הפרשנות התכליתית. גישתנו היא כי כל טקסט משפטי מתפרש על פי תכליתו. מתוך מגוון המשמעויות הלשוניות שהטקסט סובל בלשונו שולף הפרשן אותו מובן שיותר מכל מובן אחר מגשים את התכלית המונחת ביסוד הטקסט.... במסגרת המשמעויות הלשוניות, יש ליתן ללשון הטקסט אותו מובן המגשים את תכליתו. תכלית זו עניינה הערכים, העקרונות, האינטרסים והמטרות אשר הטקסט נועד להגשים" (ראה אהרון ברק, עקרונות כלליים של המשפט בפרשנות המשפט, (פורסם במאגרים משפטיים).

34. על תכליתו של חוק התקנת מעליות שבת נוכל ללמוד מדברי ההסבר (פורסמו בהצעת חוק 2957 מיום כ"א בכסלו, התשס"א (18.12.2000) : "כיום אין כל הוראה בחקיקה המחייבת התקנה של מעליות שבת בבניינים רבי קומות ובבניינים ציבוריים. כתוצאה מכך נוצר מצב שבו מופלה הציבור הדתי מסורתי, ונמנעת ממנו רכישת דירה בבניינים רבי קומות וביקור בבניינים ציבוריים מחמת אי התקנת מעליות שבת. לפיכך, מוצע לתקן את חוק התכנון והבניה ואת חוק המקרקעין, כך שכל בניין שבו יותקנו שתי מעליות או יותר ובכל בניין ציבורי, כפי שיקבע שר הפנים בתקנות, תהא אחת המעליות מעלית שבת".

35. הנה כי כן, תכליתו של החוק היא שלא להפלות ציבור דתי ומסורתי, ולאפשר לו לרכוש דירות בבניינים רבי קומות. הבקשה להיתר בניה מיום 27.3.1997 מתייחסת לבניית בית מגורים בן 10 קומות בלבד בעוד שהבקשה להיתר בניה מיום 16.1.2002 מתייחסת להגדלת מספר הקומות בבית ל - 15 ומספר הדירות ל - 53.

36. משכך, אני סבורה כי יש לראות את המועד להגשת הבקשה להיתר לבית בכל הנוגע לתחולתו של החוק, ביום 16.1.2002, ומכאן שחוק התקנת מעליות שבת חל בעניינו.

37. המסקנה המתבקשת היא שהתובעים רשאים לדרוש את הפעלת אחת ממעליות הבית כמעלית שבת, וזאת בהתאם לסעיף 59(א) לחוק המקרקעין.

38. למעלה מן הדרוש מצאתי להוסיף כי גם אם לא הייתי מוצאת כי סעיף 59(א) חל בענייננו, דין התביעה היה להתקבל, נוכח תחולתן של הוראות החוק הכלליות בחוק המקרקעין הנוגעות לשימוש ברכוש המשותף, כפי שאפרט להלן :

החלטת האסיפה הכללית

39. סעיף 5 לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין (להלן: "התקנון המצוי") קובע כדלקמן: "בעלי הדירות יקיימו אחת לשנה אסיפה כללית לשם קביעת דרכי ניהולו של הרכוש המשותף והשימוש בו, קביעת ההוצאות הכרוכות בכך, מינוי נציגות, אישור החשבונות והסדר העניינים האחרים הנובעים מהשכנות בבית משותף".

40. סעיף 12 לתקנון המצוי קובע כדלקמן: "(א) החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב דעות. (ב) החלטה המטילה על בעל דירה חובות או תשלומים מסוג או שיעור שלא פורשו בפרק ו' לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969, או בתקנון זה, או המשנה את זכויותיו, לא יהיה לה תוקף לגבי אותו בעל דירה אלא אם הסכים לה".

41. סוגיית הרוב הדרוש להכרעות מסוג זה, כבר נדונה ונפסקה, בין היתר, בע"א 549/73, וינטרס נ' זמורה, פ"ד כח(1), 645. שם נקבע: "הדעה שדרושה הסכמת כל בעלי הדירות כדי שאפשר יהיה לעשות שימוש פלוני ברכוש המשותף, אינה מתקבלת על הדעת וגם אינה נכונה משפטית. מבחינה מעשית, אם בקביעת השימושים השונים ברכוש המשותף תהיה לכל בעל דירה זכות וטו, תושם לאל ברוב המקרים כל אפשרות של חיים משותפים תקינים בבתים משותפים. בעניינים אלה קובעת האסיפה הכללית של בעלי הדירות, המחליטה ברוב דעות. היא קובעת את טיב השימוש ואת אופן השימוש".

42. הפעלת מעלית שבת, כמוה ככל שימוש אחר ברכוש המשותף בבית משותף, ומשהושגה הסכמת הרוב באספה הכללית להפעלת מעלית השבת, היא מחייבת, ככל החלטה אחרת בבית המשותף, את המיעוט המתנגד לה, כל עוד לא בוטלה.

ראה לעניין זה פסק דינה של כב' המפקחת על רישום מקרקעין ברחובות, תמר פריאנטה בתיק 137/2000, לוי נ' נציגות הבית המשותף (לא פורסם): "ואכן, עניין זה של הפעלת מעלית השבת הוא לכאורה עניין שימוש ברכוש המשותף, בו רשאית האסיפה הכללית להחליט ברוב דעות ע"פ סעיפים 5(א) ו- 12(א) לתקנון המצוי. ההחלטה האם להפעיל את מעלית השבת יועדה לאסיפה הכללית בהתאם להוראות סעיף 5(א) הנ"ל, ונקבע בע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, פד"י כה(1), 645 בעמ' 648- כי בקביעת השימושים השונים ברכוש המשותף קובעת האסיפה הכללית של בעלי הדירות, החליטה ברוב דעות, והיא הקובעת את טיב השימוש ואת אופן השימוש".

43. החלטה מעין זו, אינה בגדר ההחלטות המנויות בסעיף 12 לתקנון המצוי המורה כי החלטה המשנה את זכויותיו של בעל דירה לא יהיה לה תוקף לגבי אותו בעל דירה אלא אם הסכים לה, בהינתן כי אין המדובר בהחלטה השוללת לצמיתות את זכות השימוש של בעל דירה ברכוש המשותף. החלטה בדבר הפעלת מעלית שבת היא החלטה הנוגעת לדרכי ניהולו של הרכוש המשותף, ואין זה מן הנמנע כי ביום מן הימים ובהתאם להחלטת הרוב, אותה עת, יכול ותשונה.

44. התביעה הציגה פרוטוקול אסיפת בעלי דירות ראשונה מיום 11.4.2003 בו הוחלט "על הפעלת מעלית שבת" (צורף כנספח ב' לכתב התביעה).

עד התביעה העיד כי בבית פעלה מעלית שבת החל משנת 2001, השנה בה אוכלס הבית, ועד לשנת 2014. כן, העיד כי נתבעות 2-4 החליטו באופן חד צדדי, עת נבחרו חברות נציגות הבית, על הפסקת פעילותה של מעלית השבת (ראה סעיף 2 לתצהירו של דיין וכן עדותו בחקירתו הנגדית, פרוטוקול מיום 21.12.2017, עמ' 4, שורות 22-23).

שקל אישרה בעדותה כי עם בחירתה של הנתבעת 1 הופסקה פעילות מעלית השבת (ראה סעיף 22 לתצהירה).

ראיות ועדויות אלה לא נסתרו.

45. נציגות הבית המשותף נועדה לשם ניהול ענייני הבית המשותף (סעיף 65 לחוק המקרקעין), והיא כפופה להחלטות האסיפה הכללית של הבית. ברי, כי אין בסמכותה להחליט החלטות המנוגדות לאלו שנקבעו ע"י האסיפה הכללית.

46. בהינתן כי התקבלה החלטה באסיפה הכללית של הבית בשנת 2003 על הפעלת מעלית שבת, והבית אף התנהל באופן כזה עד שנת 2014, לא הייתה רשאית הנציגות להפסיק את הפעלתה של מעלית השבת, בלא שהתקבלה החלטה על כך באספה הכללית של הבית.

47. הנה כי כן, גם מטעמים אלו, דין התביעה להתקבל.

טענות נוספות

48. עניינו של תיק 126/04 הוא בתביעה שהוגשה ע"י נציגות הבית כנגד בעלי דירה בבית ה"ה אריה זלבסקי ושפיץ אביבה, בה התבקש "להזמין את הנתבעים לדין ולחייבם כי מנגנון מעלית השבת יופעל אך ורק מהמעלית הצפונית כפי שהוחלט בהקמתו של הבניין, וכן לחייב את הנתבעים לא לבצע כל נזק במעליות המותקנות", כלשון התביעה (צורף כנספח ז' לתצהירה של שקל). עסקינן אפוא, במחלוקת שונה מזו המובאת לפני בתיק זה.

מכל מקום, אין מחלוקת בין הצדדים כי לא ניתנה כל הכרעה שיפוטית בתיק 126/04, וכי בסופו של יום התביעה נמחקה.

משכך, ובהתאם לתקנה 527 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984, **"מחיקת התביעה אינה מעשה בית דין ואין בה, כשהיא לעצמה, כדי למנוע את התובע מלהגיש תובענה חדשה בשל אותה עילה"**.

נוכח האמור לעיל, מצאתי לדחות את טענות הנתבעות בהקשר זה.

49. בסיכומיהן טענו הנתבעות כי מאחר ודין אינו רשום כבעל דירה בבית, ואף אינו מתגורר בה, אין ליתן לתצהיר עדות ראשית שהוגש מטעמו כל משקל. אין בידי לקבל טענה זו. דין העיד כי בתו היא בעלת דירה בבית, והציג יפויי כוח מטעמה המסמיך אותו לטפל בכל העניינים הנוגעים לדירה זו, בין היתר, לפעול בשמה **"על כל הרכוש המשותף"** (יפוי הכוח צורף כנספח ב4 לתצהירו ולא נסתר).

כן העיד מר דין כי שימש במשך שנים כחבר נציגות בבית: **"לאורך כל 13 השנים אתה יכול לראות בפרוטוקולים אני נלחמתי בשם הדיירים לכל דבר. גם את ה - 700 אלף שקל שהשגתי בתביעת ליקויים כנגד אגבבה זה היה בזכותי ואף אחד מחברי הוועד הנוכחים חוץ מאשר לחבל ולגרור ליחסי שכנות לא טובים לא תרם לעניין. האנשים הדיירים בחרו אותי לייצג כי אני בקיא בחומר"** (פרוטוקול מיום 21.12.17, עמ' 3, שורות 14-17).

עדותיו לא נסתרה והייתה אמינה עלי. התרשמתי כי העובדות המפורטות בתצהירו של דין ידועות לו מידיעה אישית והוא בקיא בהן. נוכח כל האמור לעיל, מצאתי לדחות את טענת הנתבעות בהקשר זה.

50. טענת הנתבעות כי מרבית התובעים אינם מתגוררים בבית, ומשתמשים בדירתם כדירת נופש בלבד טענה בעלמא ולא הוכחה, וממילא אפילו הייתה מוכחת אין בה כדי לשנות את החלטת האסיפה הכללית שהתקבלה בבית, ואישרה הפעלתה של המעלית כמעלית שבת.

51. טענת הנתבעות כי גשר המעבר אינו עומד בדרישות הבטיחות נטענה בעלמא ולא הוכחה. מכל מקום, אף לו הייתה מוכחת אין הדבר מהווה עילה לדחיית התביעה, ועל נציגות הבית ובעלי הדירות בבית לפעול לתיקון ליקויי הבטיחות, הנטענים, ככל שאכן קיימים, בהתאם.

52. טענת הנתבעות כי בבית מתגוררים נכים בשיעור של 100% לא נתמכה בראיות, ואף לו הייתה מוכחת, לא הוכח מה בינה לבין דרישת התובעים להפעלת מעלית בבית כמעלית שבת.

53. כל אחד מהצדדים הציג חוות דעת משפטית מטעם האגודה לתרבות הדיור כדי לתמוך בטענותיו (ראה נספח ו' לתצהירה של שקל ונספחים 12 - 3 לתצהירו של דין). חוות דעת משפטיות הניתנות מטעם גורמים כאלה ואחרים, ובכלל זה, האגודה לתרבות הדיור, אינן מהוות הלכה מחייבת ובכלל זה אין הן מחייבות את המפקח על רישום מקרקעין.

54. אשר על כן, ונוכח כל האמור לעיל, אני מקבלת את התביעה, ומורה לנציגות הבית לשוב ולהפעיל מעלית שבת בבית, וזאת בתוך 30 ימים מהיום.

55. כן אני מורה לנציגות לשלם לתובעים באמצעות ב"כ את הוצאות ההליך הכוללות שכ"ט עו"ד בסך של 7,000 ₪. סכום זה ישולם בתוך 30 ימים מהיום, שאם לא יישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

ניתן בלשכתי, בהעדר הצדדים, היום, כה' בתמוז, תשע"ח, 8 ביולי, 2018. עותק יומצא.

אסתי שחל,
מפקחת על רישום מקרקעין, נתניה